PÁDUA NETO
ADVOCACIA

GUIA DE PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA NO JUSBRASIL

Caso: Daniela Braga Pereira x BUD Comércio de Eletrodomésticos Ltda. e Whirlpool S.A. – petição inicial (vício reiterado em refrigerador).

COMO PESQUISAR

1. Acesse jusbrasil.com.br/jurisprudencia e cole cada busca abaixo no campo de pesquisa.
2. Na barra lateral, aplique os filtros: **Tribunal** – TJPI primeiro (se não houver resultado útil, STJ); **Data** – últimos 5 anos; **Tipo** – Acórdão.
3. Prefira julgados das Turmas Recursais do TJPI, pois a ação tramita pelo rito do Juizado.
4. Para cada julgado útil, anote: link, ementa completa, número do processo, relator, órgão julgador e data do julgamento.

BUSCAS POR TESE

Tese 1 – Vício reiterado e restituição da quantia paga

Uso na petição: tópico III

```
geladeira "vício do produto" "trinta dias" restituição "quantia paga"
refrigerador defeito "sucessivas trocas" restituição dano moral
```

Tese 2 – Substituição por produto recuperado/recondicionado

Uso na petição: tópico III e fatos

```
substituição produto "recondicionado" "perfeitas condições de uso"
artigo 18
geladeira troca "produto usado" OR "recondicionado" consumidor dano
moral
```

Tese 3 – Geladeira como produto essencial (art. 18, §3º, CDC)

Uso na petição: tópico IV

```
geladeira "produto essencial" "art. 18, § 3º" uso imediato
```

Tese 4 – Restituição sem abatimento pelo uso (filtro: STJ)

Uso na petição: tópico VI

```
"art. 18, § 1º, II" restituição "sem abatimento" uso do produto
```

Tese 5 – Acordo homologado no PROCON não impede ação por vício novo

Uso na petição: tópico II

```
acordo PROCON homologado "vício superveniente" nova ação consumidor
transação "interpreta-se restritivamente" consumidor PROCON "coisa julgada"
```

Tese 6 – Reclamação ao fornecedor obsta a decadência (filtro: STJ)

Uso na petição: tópico V

```
"art. 26, § 2º, I" reclamação fornecedor obsta decadência vício produto
```

Tese 7 – Desvio produtivo e dano moral (filtro: TJPI – Turmas Recursais)

Uso na petição: tópico VIII

```
"desvio produtivo" vício produto eletrodoméstico dano moral
"desvio produtivo" geladeira OR refrigerador
```

Tese 8 – Responsabilidade solidária de fabricante e comerciante

Uso na petição: tópico I

`geladeira fabricante comerciante "responsabilidade solidária" "art. 18" marketplace`

CONFERÊNCIA DOS JULGADOS JÁ CITADOS NA PETIÇÃO

Pesquisar cada número abaixo e conferir se relator, órgão julgador, data e conteúdo batem com o que a petição afirma:

`0012725-31.2011.8.18.0140`

TJPI – conferir a data (27/11/2022)
`0800277-66.2020.8.18.0046`

TJPI – conferir o órgão julgador (Turma Recursal ou 1ª Câmara)
`0800693-79.2025.8.18.0136`

TJPI – 3ª Turma Recursal, 11/03/2026
`0801888-83.2022.8.18.0143`

TJPI – 3ª Turma Recursal, 02/08/2024
`REsp 1684132`

STJ – desvio produtivo

O QUE ENVIAR DE VOLTA

1. Link do JusBrasil ou a ementa copiada por inteiro;
2. Número do processo, relator, órgão julgador e data do julgamento;
3. A tese (1 a 8) em que o julgado se encaixa.

Com esses dados, os julgados serão conferidos, formatados no padrão do escritório e inseridos nos pontos destacados em amarelo da petição revisada.